



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE TECNICO

REGISTRO GENERALE N. 1108 del 14/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 60 del 22/04/2026

PROPOSTA N. 1110 del 22/04/2026

OGGETTO: Adeguamento sismico scuola dell'infanzia e primaria E Borrello. FSC 2014/2020 Accordi interistituz.-Patti per il Sud-Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Appr. VI SAL bis revisione prezzi e impegno spesa. CIG: 8043835E9E - CUP: C81E17000060006

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Regione Calabria con Decreto D.G. n. 3 del 4/01/2017 ha individuato gli interventi di edilizia scolastica finanziati con il Patto per lo sviluppo della Regione Calabria (Delibera CIPE 26/2016 – FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno) tra cui risulta essere presente l'intervento di adeguamento sismico scuola dell'infanzia e primaria E. Borrello (corpi "palestra sud" e "refettori") per un importo complessivo di € 633.135,19 di cui € 376.082,30 finanziati ed € 257.052,89, pari al 40,60%, a carico dell'Ente attuatore;
- con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n.269 del 18/12/2018 è stato approvato il progetto definitivo relativo all'"Intervento di adeguamento sismico scuola dell'infanzia e primaria di E.Borrello" redatto dall'ufficio tecnico comunale, e dal R.T.P. Aires Ingegneria - Studio Tecnico Associato (capogruppo) degli ing. P.Crisci, ing. G. Di Lauro e ing. G. Laezza, geol. Raffaele Sessa (mandante), ing. Nicola Mirto (mandante) e ing. Lorenzo Di Francesco (mandante giovane professionista) per la parte strutturale per l'importo complessivo di € 633.135,19;
- con determina dirigenziale del Settore Programmazione e Realizzazione Opere Strategiche e Nuove Opere n. 1230 (R.G.) del 27/12/2018 e n. 87 (R.S.) del 27/12/2018 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di "Adeguamento sismico scuola dell'infanzia e primaria E. Borrello" redatto dal personale dell'ufficio tecnico comunale, e dal R.T.P. Aires Ingegneria - Studio Tecnico Associato (capogruppo) degli ing. P.Crisci, ing. G. Di Lauro e ing. G. Laezza, geol. Raffaele Sessa (mandante), ing. Nicola Mirto (mandante) e ing. Lorenzo Di Francesco (mandante giovane professionista) per la parte strutturale, per una spesa complessiva pari ad € 633.135,19;
- in seguito a formale comunicazione da parte della Regione Calabria del 28/02/2019, con la quale il Dirigente del Settore 5 – Lavori Pubblici del Dipartimento della Regione Calabria, ha rappresentato la necessità di rimodulare il quadro economico approvato al fine di prevedere, al suo interno, solo voci di spesa ammissibili in funzione del finanziamento relativo all'intervento di cui in oggetto, con determina dirigenziale n. 14 R.S del 06/03/2019 (n.246 R.G. del 08/03/2019) è stato approvato il quadro economico rimodulato dell'importo complessivo di € 633.135,19 ripartito come segue:

A LAVORI

A1	Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	€	492.360,62
A2	Costi sicurezza	€	15.471,17
A3	A - Totale lavori (A1+A2)	€	507.831,79

B Somme a disposizione dell'amministrazione

B1	Spese tecniche dipendenti art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€	8.125,31
----	---	---	----------

	comma 3 - (2% $\times$ 80% $\times$ A4)		
B2	Spese tecniche professionisti esterni (progettazione strutturale)	€	36.860,50
B3	CNPAIA 4% su B2	€	1.474,42
B4	Oneri IVA 22% su spese tecniche (B2+B3)	€	8.433,68
B5	Spese di gara e per pubblicità	€	2.500,00
B6	Contributo ANAC	€	375,00
B7	Indagini geologiche	€	13.730,58
B8	Oneri IVA 22% su B7	€	3.020,73
B9	Oneri IVA 10% su A3	€	50.783,18
B10	Sommano (da B1 a B9)	€	<u>125.303,40</u>
C	Totale complessivo	€	<u>125.303,40</u>
		€	633.135,19

- che con la determina di cui al punto precedente è stata imputata la somma complessiva di:

➤ € 412.629,83, come segue:

▪

€ 347.621,30, dell'intero importo concesso per la realizzazione dell'intervento pari a €376.082,30 con delibera CIPE 26/2016 - Decreto D.G. n. 3 del 4.1.2017 - Patto per lo sviluppo della Regione Calabria, sul capitolo n. 3567 del bilancio 2018 piano dei conti n. 2.02.01.09.003 già impegnato con determina dirigenziale R.S. n.87 del 27/12/2018 in quanto la restante parte risulta essere stata già impegnata come di seguito:

- € 10.380,24 già impegnate con determina dirigenziale R.S. n.59 del 25/09/2018;
- € 18.080,76 già impegnate con determina dirigenziale R.S. n.16 del 09/11/2017;

▪

€ 65.008,53, dell'importo pari a € 77.062,37 a carico del Comune di Lamezia Terme (€ 257.052,89 pari alla differenza tra l'importo complessivo del progetto di € 633.135,19 e l'importo finanziato con il Patto per lo sviluppo della Regione Calabria - Delibera CIPE 26/2016 – FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno pari a €376.082,30), per:

- € 17.817,39 sul capitolo 3307 piano dei conti 2.02.01.09.015 bilancio 2018;
- € 42.909,25 sul capitolo 3233.1 piano dei conti 2.02.01.09.999 residui 2017;
- € 4.281,89 sul capitolo 3233.1 piano dei conti 2.02.01.09.999 residui 2005;

già impegnato con determina dirigenziale R.S. n.87 del 27/12/2018 in quanto la restante parte risulta essere stata già impegnata come di seguito:

- € 12.053,84 sul capitolo n. 3341 bilancio 2017 piano dei conti 2.02.01.09.011 con la determina dirigenziale R.S. n.16 del 09/11/2017 relativa all'affidamento già formalizzato inerente la progettazione strutturale;

➤ € 179.990,52 come segue:

▪

€ 49.285,91 sul capitolo n.3974 del bilancio 2019 in fase di approvazione conto residui 2008 piano dei conti n. 2.02.01.09.011 relativo al mutuo pos. N. 4521356/00 concesso in data 24/07/2008;

▪

€ 15.000,94 sul capitolo n.3374/1 del bilancio 2019 in fase di approvazione conto residui 2001 piano dei conti n. 2.02.01.09.014 relativo al mutuo pos. N. 4377487/00 concesso in data 29/01/2002;

▪

€ 31.673,35 sul capitolo n.3837 del bilancio 2019 in fase di approvazione conto residui 2009 piano dei conti n. 2.02.01.09.010 relativo al mutuo pos. N. 4536461/00 concesso in data 19/11/2009;

▪

€ 15.000,00 sul capitolo n.3389 del bilancio 2019 in fase di approvazione conto

residui 2008 piano dei conti n. 2.02.01.09.011 relativo al mutuo pos. N. 4524967/00 concesso in data 14/11/2008;

▪ € 69.030,32 sul capitolo n.3498 del bilancio 2019 in fase di approvazione conto residui 2009 piano dei conti n. 2.02.01.09.012 relativo al mutuo pos. N. 4528852/00 concesso in data 19/11/2009.

- con determina del Dirigente Settore Tecnico n. 30 R.S. - n. 637 R.G. del 28/06/2019, è stata indetta la gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei lavori di adeguamento sismico della scuola dell'Infanzia e Primaria E. Borrello di importo a base di appalto pari a € 507.831,79;
- con determina dirigenziale n. R.S. 134 del 31/08/2021 e n. R.G. 875 del 31/08/2021 l'appalto dei lavori di cui trattasi è stato aggiudicato alla ditta RUBERTO COSTRUZIONI SRL (P. IVA 02946330798) con sede in Via Savutano n. 38/A del Comune di Lamezia Terme (CZ), il quale ha offerto un ribasso pari ad 15,000% sull'importo dei lavori posto a base d'asta per un importo di contratto pari ad € 433.977,70 incluso oneri di sicurezza e costo della manodopera, oltre IVA di legge;
- con determina n. R.S. 146 del 16/09/2021 e n. R.G. 928 del 16/09/2021 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi disposta con determina dirigenziale n. R.S. 134 del 31/08/2021 e n. R.G. 875 del 31/08/2021;
- in data 18/03/2022 tra la ditta aggiudicataria ed il Comune di Lamezia Terme è stato stipulato il contratto di appalto n. rep. 3557 registrato presso l'ufficio di Lamezia Terme con n. 951 serie 1T;
- i lavori sono stati consegnati con apposito verbale in data 26/01/2022;
- con determina dirigenziale del Settore Tecnico n. 578 R.G. del 27/06/2022 (n.63 R.S. del 21/06/2022) è stata liquidata la somma complessiva relativa all'anticipazione contrattuale, pari al 20% dell'importo netto dei lavori, dell'importo di € 95.475,09 comprensivo di IVA al 10%;

Considerato che:

- a seguito dell'approvazione del Decreto Aiuti n.50/2022 sono stati adeguati i prezzi relativi alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dalla Direzione Lavori nel Libretto delle Misure dal 01/01/2022 al 31/12/2022;
- il comma 8 dell'art. 26 del predetto Decreto prevede l'applicazione, fino al 31/12/2022, dei prezzi regionali aggiornati anche all'esecuzione degli accordi quadro di lavori di cui all'art.54 del D.Lgs. n.50/2016, già aggiudicati, ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del Decreto, fermo restando il ribasso formulato in sede d'offerta dall'aggiudicatario e nei limiti delle risorse complessivamente stanziare per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro;
- in riferimento alle opere sopra individuate, l'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022 comporta un maggior importo complessivo di euro 117.664,60 per lavorazioni eseguite nel periodo di riferimento (01/01/2022-31/07/2022), derivante dall'applicazione dei prezzi di cui all'art. 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91;
- i nuovi commi 6 bis, 6 ter e 6 quater del DL 50/22, come introdotti dall'art.1 comma 458 della legge di bilancio, hanno esteso il contributo agli appalti pubblici di lavori aggiudicati fino al 31 dicembre 2022 e alle lavorazioni eseguite nel 2023, e hanno previsto un'unica procedura di accesso al fondo sia per gli appalti pubblici di lavori finanziati con fondi PNRR, Fondo complementare o per i quali siano stati nominati comm. Straordinari, sia per quelli che utilizzano altre fonti di finanziamento;
- con Decreti Ministeriali n.47 del 28/02/2024 e n.106 del 8 maggio 2025, sono state definite le modalità attuative per la presentazione delle nuove istanze di accesso al fondo, prevedendo anche per le annualità 2024 e 2025 le seguenti finestre di presentazione in continuità con quanto riconosciuto con specifico decreto ministeriale per l'annualità 2023:

- V finestra temporale: da lunedì 1 aprile 2024 alle ore 12:00 a martedì 30 aprile 2024 alle ore 23:59;
- VI finestra temporale: da lunedì 1 luglio 2024 alle ore 12:00 a mercoledì 31 luglio 2024 alle ore 23:59;
- VII finestra temporale: da martedì 1 ottobre 2024 alle ore 12:00 a giovedì 31 ottobre 2024 alle ore 23:59;
- VIII finestra temporale: da mercoledì 1 gennaio 2025 alle ore 12:00 a venerdì 31 gennaio 2025 alle ore 23:59;
- IX finestra temporale: da martedì 1 luglio 2025 alle ore 12:00 a giovedì 31 luglio 2025 alle ore 23:59;
- X finestra temporale: da domenica 1 febbraio 2026 alle ore 12:00 a sabato 28 febbraio 2026 alle ore 23:59;
- per l'intervento di cui in oggetto per la VIII finestra temporale prevista dal 1 gennaio 2025 a venerdì 31 gennaio 2025 è stata presentata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali, con protocollo n. 8953 del 31/01/2025, istanza di accesso al fondo per adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50 per l'importo di euro 53.986,72 comprensivo di oneri IVA;
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha liquidato in favore del comune di Lamezia Terme (CZ), il 100% dell'importo richiesto per la VIII finestra temporale 2025, comprensivo degli oneri IVA, la somma complessiva, comprensiva anche di adeguamento per altri interventi, pari a € 505.462,05 di cui euro 53.986,72 relativi all'intervento di cui al presente atto (reversale n.4060 del 20/04/2026);
- l'importo di euro 505.462,05 è stato incassato sul capito di entrata 4616/0 con reversale n.4060 del 20/04/2026;

Acquisita la dichiarazione di inesistenza di posizione di conflitto del RUP, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/2010, e del Codice di comportamento integrativo nonché dell'art. 16 del Codice dei Contratti;

Verificato il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione previste dalla sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2025-2027 vigente in ordine in ordine all'area di rischio interessata dal provvedimento, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/2012, e del Codice di comportamento integrativo nonché dell'art. 16 del Codice dei Contratti;

Valutata la proposta redatta dal RUP ing. Giuseppe Rigoli;

Richiamati:

- il CUP n. C81E17000060006;
- il CIG n. 8043835E9E;

Visti:

- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- il D.Lgs 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs 50/2016 ed il DPR 207/2010 limitatamente agli articoli in vigore;
- il PIAO 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 23/04/2025 con la quale è stato approvato il DUP 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 259 del 01/10/2025 ad oggetto "Variazione al Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025-2027 approvato con delibera di G.C. n. 191 del 04.06.2025;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 15 aprile 2026 ad oggetto Bilancio di Previsione 2026-2028 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 15 aprile 2026 ad oggetto Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 149 del 22/05/2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026/2028;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 192 del 22/05/2026 con cui è stata approvata, relativamente al bilancio di previsione 2026-2028, la variazione d'urgenza ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 136 del 13/08/2010 ed in particolare l'art. 3 Tracciabilità dei Flussi Finanziari come modificato con D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito in Legge con modificazioni con Legge n. 217 del 17/12/2010;

DETERMINA

1. **di approvare** gli atti contabili relativi alla revisione prezzi redatta dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art.26 D.L. 50/2022, per le lavorazioni contabilizzate nel VI e Ultimo SAL a tutto il 31/01/2025, sottoscritta senza riserve dall'appaltatore, dell'importo di € 488.017,15 al netto del ribasso d'asta del 15,00% e comprensivo di oneri di sicurezza;
2. **di approvare** il certificato di pagamento n.6 bis dell'importo di euro 49.078,84 oltre oneri IVA del 10% pari ad euro 4.907,88;
3. **di impegnare** la somma euro 53.986,72 sul capitolo n.4576 bilancio 2026 piano dei conti 2.02.01.09.003;
4. **di dare atto che** il RUP ai sensi del D.lgs.50/2016 risulta essere l'ing. Giuseppe Rigoli;
5. **di dare atto che** il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente:

Attività	Data presunta liquidazione	Importo
VI SAL bis	31/07/2026	53.986,72

6. **di dare atto che** con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;
7. **di accertare** la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;
8. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
9. **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale; la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013;

10. **di disporre** ai sensi dell'art.18 della legge 7 agosto 2012 n. 134 e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150, la pubblicazione del presente provvedimento al profilo del committente del Comune di Lamezia Terme-Sezione Amministrazione Trasparente, nonché all'Albo Pretorio Comunale.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1110 del 22/04/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente ESPOSITO FRANCESCO in data 14/07/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 60 del 22/04/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2026	4576	542	1	08	01	2	02	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	53.986,72

a favore di:

Codice	Fornitore

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
Adeguamento sismico scuola dell'infanzia e primaria E Borrello. FSC 2014/2020 Accordi interistituz.-Patti per il Sud-Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Appr. VI SAL bis revisione prezzi e impegno spesa. CIG: 8043835E9E - CUP: C81E1700006

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 14/07/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.